



PUTUSAN
Nomor 1130 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURJANAH, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Indah, RT 004, RW 004, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Genuari Waruwu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Genuari Waruwu & Rekan, berkantor di Roda Pembangunan, Taman Cibinong Asri, Blok E2, Nomor 8, Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MEDIARTO PAWIRO**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya, Nomor 136, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuda Sanjaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Yuraco, berkantor di Wisma Kodel, Lantai 8, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok B-4, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023;
2. **H. BUANG**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Indah, RT 004, RW 004, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**, yang diwakili oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, I Ketut Jayada, S.T.,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



berkedudukan di Jalan Ustadz Uzair Yachya, Nomor 1, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. T. Maranatha L. P., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor My Law Office & Partners, berkantor di Jalan Raya Mampang Prapatan, Kaveling 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Dra. Harlina Ulwiyati, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun, Nomor 5, Kelurahan Lontar baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahma, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, berkantor di Jalan Letnan Jidun, Nomor 5, Kelurahan Lontar baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli dibawah tangan berdasarkan kuitansi tanggal 16 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Menjual tanggal 16 Agustus 2015 atas sebidang tanah (objek sengketa) yang terletak di Blok 15, Persil 47, Desa Duku, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



dengan luas 2.237 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), aktual luas tanah setelah diukur BPN 2.038 m² (dua ribu tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Hasani/Halili,
- Sebelah timur : Sakum,
- Sebelah barat : Jasudin,
- Sebelah selatan : Sungai Ciujung,

adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengklaim objek sengketa tanpa alas hak adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang tercatat dalam Daftar Nominatif Nomor Urut 6 bidang tanah Nomor NIB 02761 dengan luas 2.038 m² (dua ribu tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan tanggul banjir Sungai Ciujung yang nilainya sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P.Kons/2021/PN Srg, tanggal 23 September 2021 Pengadilan Negeri Serang;
6. Memerintahkan dan/atau memberi izin kepada Penggugat untuk mengambil uang konsinyasi sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) melalui kepaniteraan Negeri Serang;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian *materiil*, yaitu kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah objek sengketa tersebut, dengan perhitungan apabila disewakan adalah sebesar Rp5.000.000,00/pertahun dikalikan 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2015, sehingga jumlah kerugian materiil adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



juta rupiah);

- b. Kerugian *immateriil* adalah kerugian yang diderita Penggugat dimana telah diremehkan harga dirinya ketika memperjuangkan objek sengketa dan malu di depan masyarakat karena diabaikan hak-hak Penggugat terhadap tanah objek sengketa, sehingga apabila dihitung kerugian *immateriil* tersebut adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- a. Kompetensi relatif;
- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Kragila, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 710 atas nama Mediarito Prawiro;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah pembangunan tanggul banjir Sungai Ciujung sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Nomor 19/Pdt.P.Kons/2021/PN Srg;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan uang konsinyasi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P.Kons/2021/PN Srg, melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan *immateriil* kepada dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), nilai tersebut berdasarkan harga objek tanah *a quo*;
 - Kerugian *immateriil* akibat perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi mengakibatkan kerugian yang dialami oleh

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



Penggugat Rekonvensi dikarenakan tidak dapat memanfaatkan tanah milik dari Penggugat Rekonvensi atau menerima hasil ganti rugi pembangunan tanggul banjir Sungai Ciujung, telah banyak menyita waktu dan pikiran sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian *immateriil* yang jika disetarakan dengan nilai uang pantas menurut hukum adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 19 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Kragila, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 710 atas nama Mediarto Prawiro;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;



4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah pembangunan tanggul banjir Sungai Ciujung sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Nomor 19/Pdt.P.Kons/2021/PN Srg;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan uang konsinyasi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang;
6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), nilai tersebut berdasarkan harga objek tanah *a quo*;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT BTN, tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023, sebagaimana ternyata



dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/PDT/2023/PT BTN *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PDT/2023/PT BTN, tanggal 2 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 20 Oktober 2022;

Mengadili sendiri, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Menjual tanggal 16 Agustus 2015 dan kuitansi tanggal 16 Agustus 2015 antara Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi II d/h Terbanding II/Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Blok 15, Persil 47, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan luas 2.237 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), aktual luas tanah setelah diukur oleh Turut Termohon Kasasi II d/h Turut Terbanding II/Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang) 2.038 m² (dua ribu tiga puluh delapan meter persegi) yang



tercatat dalam Daftar Nominatif Nomor Urut 6 bidang tanah Nomor NIB 02761;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Hasani/Halili,
- Sebelah timur : Sakum,
- Sebelah bafat : Jasudin,
- Sebelah selatan : Sungai Ciujung;

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 1741/PPAT/XII/1991 antara Termohon Kasasi I d/h Terbanding I/Tergugat I dengan Khasani Bin Syamsudin tidak sah dan batal demi hukum dan akibat hukumnya Sertipikat Hak Milik Nomor 710 dengan Surat Ukur Nomor 59/Dukuh/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tercatat atas nama Mediarto Prawiro cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I d/h Terbanding I/Tergugat I yang mengklaim tanah milik Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Penggugat adalah pihak yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan tanggul banjir Sungai Ciujung yang nilainya sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pdt.P.Kons/2021/PN Srg, tanggal 23 September 2021;
7. Memerintahkan dan/atau memberi izin kepada Pemohon Kasasi d/h Penggugat/Pembanding untuk mengambil uang konsinyasi sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) melalui Kepaniteraan Negeri Serang;
8. Menghukum Termohon Kasasi I d/h Terbanding I/Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi d/h Pembanding/Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah objek sengketa tersebut, dengan perhitungan apabila disewakan adalah sebesar Rp5.000.000,00/pertahun dikalikan 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2015, sehingga jumlah kerugian materiil adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian *immateriil* adalah kerugian yang diderita Penggugat dimana telah diremehkan harga dirinya ketika memperjuangkan objek sengketa dan malu di depan masyarakat karena diabaikan hak-hak Penggugat terhadap tanah objek sengketa, sehingga apabila dihitung kerugian *immateriil* tersebut adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Termohon Kasasi II d/h Terbanding II/Tergugat II dan Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Membebankan kepada Termohon Kasasi I d/h Terbanding I/Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 28 Maret 2023, 20 Maret 2023, 17 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Maret 2023, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 28 Maret 2023, 20 Maret 2023, 17 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Serang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya, sebaliknya terbukti

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



bahwa sesuai Akta Jual Beli Nomor 1741/PPAT7XII/1991, tanggal 31 Desember 1991 dan bukti SPPT PBB tanggal 31 Oktober 2019 atas nama M. Khasani serta bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 710, dengan Surat Ukur Nomor 59/Dukuh/2009, tanggal 1 Oktober 2009, dengan luas 2.402 m² (dua ribu empat ratus dua meter persegi), atas nama Mediarto Prawiro dan bersesuaian dengan bukti dari Turut Tergugat II yaitu fotokopi dari asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 710/Dukuh, seluas 2.402 m² (dua ribu empat ratus dua meter persegi), tanggal 2 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 59/Dukuh/2009, tanggal 1 Oktober 2009, tercatat atas nama Mediarto Prawiro, serta bukti fotokopi dari asli, 1 (satu) bundle Warkah Data Pendukung Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Dukuh atas nama Mediarto Prawiro, fakta tersebut membuktikan Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I, oleh karenanya tepat pertimbangan *judex facti*, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah pembangunan tanggul banjir Sungai Ciujung sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PDT/2023/PT BTN, tanggal 25 Januari 2023 yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 19 Oktober 2022 harus diperbaiki sepanjang mengenai menghapus amar angka 6 karena sudah diakomodir oleh amar angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURJANAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURJANAH** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PDT/2023/PT BTN, tanggal 25 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 19 Oktober 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Kragila, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 710 atas nama Mediarto Prawiro;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah pembangunan tanggul banjir Sungai Ciujung sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 19/Pdt.P.Kons/2021/PN Srg, tanggal 23 September 2021;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan uang konsinyasi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp281.931.898,00 (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 19 Oktober 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2024